

Nr. 74 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 14. Januar 1935, 11 Uhr

R 43 II/568, Bl. 376 Vermerk des MR Wienstein/Rkei¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF DER DEUTSCHEN GEMEINDEORDNUNG]

An der Chefbesprechung am Montag, dem 14. Januar haben der Herr Staatssekretär [Lammers] und ich teilgenommen. Die Chefbesprechung fand unter Vorsitz des Reichsministers Dr. Frick und unter Teilnahme u. a. des Reichsjustizministers Dr. Gürtner, des Reichsministers Kerrl, des Preußischen Finanzministers Dr. Popitz und des Bayerischen Innenministers Wagner² statt. Als wohl wichtigste Änderung wurde beschlossen, im § 33 Abs. 1 Nr. 1 des Entwurfs die Zustimmung des NSDAP-Beauftragten zur Haushaltssatzung zu streichen³. Der Bayerische Minister des Innern Wagner stimmte dieser Streichung ausdrücklich zu.

Als weitere wichtige Änderung ist die Streichung des § 41 zu nennen, demzufolge ehrenamtliche Bürgermeister usw. von dem Beauftragten der NSDAP zu berufen sind⁴. Es wurde beschlossen, die Berufung auch der ehrenamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten gern. § 42 zu regeln⁵.

¹ Zu der Besprechung hatte der RIM unter Übersendung des GesEntw. (Arbeitsexemplar mit Alternativfassungen zahlreicher Paragraphen) am 8. 1. 35 folgende Ressortchefs eingeladen: StdF, RFM, REM, RWiM, RJuM, PrFM sowie RM Kerrl und den StSRk; R 43 II/568, Bl. 238–375; R 43 II/ 569, Bl. 3–139 (Handexemplar Lammers'). Vgl. auch APK I1, Reg. Nr. 10607. Unmittelbar vorausgegangen war eine Einigung mit dem StdF über die lange umstrittene Beteiligung der NSDAP an der Kommunalverwaltung. Übersicht über die verschiedenen Entwurfsstadien s. Vorlage des StS Pfundtner vom 7. 11. 34, in: R 18/5596, S. 3–9. Zur Entstehung der Dt. Gemeindeordnung (DGO), die schon seit 1918 gefordert worden war und deren erster offizieller Entwurf im März 1934 vorlag, s. eingehend MATZERATH S. 132–164, zu dieser Chefbesprechung dort S. 151 f.; BACHNICK S. 326–368; LÖW, Kommunalgesetzgebung.

² Adolf Wagner war in der Parteileitung für alle Fragen der Reichsreform zuständig (vgl. Dok. Nr. 15 Anm. 5) und vertrat den StdF.

³ § 33 (1) des der Besprechung zugrundeliegenden Entwurfs lautete:

„Zur Sicherung des Einklangs der Gemeindeverwaltung mit der Partei wirkt der Beauftragte der NSDAP außer bei der Berufung und Abberufung des Bürgermeisters, der Beigeordneten und der Gemeinderäte (§§ 41, 42, 46, 52 und 55) bei folgenden Entschließungen des Bürgermeisters mit:

– 1.

Der Erlaß der Hauptsatzung und der Haushaltssatzung bedarf seiner Zustimmung;

– 2.

das Ehrenbürgerrecht sowie Ehrenbezeichnungen dürfen nur mit seiner Zustimmung verliehen und aberkannt werden.“

⁴ § 41 (1) hatte im Entwurf gelautet: „Ehrenamtliche Bürgermeister werden von dem Beauftragten der NSDAP, ehrenamtliche Beigeordnete von diesem im Einvernehmen mit dem Bürgermeister berufen. Vor der Berufung sind die Gemeinderäte zu hören.“

– Die Absätze 2 und 3 regelten die Bestätigung der Berufung durch die Aufsichtsbehörde.

⁵ § 42: „(1) Die Stellen hauptamtlicher Bürgermeister und Beigeordneter sind vor der Besetzung von der Gemeinde öffentlich auszuschreiben.

(2) Auf Grund des Ergebnisses der Ausschreibung werden

– 1.

die Bürgermeister, Ersten Beigeordneten und Kämmerer in Stadtkreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern von dem Reichsminister des Innern nach Anhörung des Reichsstatthalters,

– 2.

die übrigen Beigeordneten in Stadtkreisen mit mehr als 100 000 Einwohnern sowie die Bürgermeister und Beigeordneten in den übrigen Stadtkreisen von dem Reichsstatthalter,

– 3.

die Bürgermeister und Beigeordneten im Einvernehmen mit dem Beauftragten der NSDAP in kreisangehörigen Städten von der oberen Aufsichtsbehörde, in den übrigen Gemeinden von der Aufsichtsbehörde

berufen. Vor der Berufung sind die Gemeinderäte zu hören. Für die Berufung der Beigeordneten hat der Bürgermeister ein Vorschlagsrecht.“

Offen blieben zwei Fragen:

a) § 6⁶.

Es soll der Entscheidung des Reichskabinetts überlassen bleiben, ob der Leiter der Gemeinde „Bürgermeister“ heißen *muß*. Der Preußische Finanzminister machte darauf aufmerksam, daß die Bezeichnung „der Bürgermeister“ sehr vielgestaltig sei und größtenteils auf einem uralten Brauch beruhe. Es werde unzweckmäßig sein, so alte Bezeichnungen wie z. B. „Gemeindeschulze“ gesetzlich zu beseitigen.

b) § 120⁷.

Es soll ferner der Entscheidung des Reichskabinetts überlassen bleiben, ob die Voraussetzungen, unter denen ein Zusammenschluß kreisangehöriger Gemeinden zu engeren Gemeindeverbänden angeordnet werden kann, nicht in einem besonderen Gesetz geregelt werden müssen.

Staatsminister Wagner sagte zu, die von der NSDAP zu erlassenden Ausführungsbestimmungen vorher mit Herrn Reichsminister Dr. Frick zu besprechen.

Staatssekretär Dr. Posse meldete auftragsgemäß den Widerspruch des Reichsbankpräsidenten gegen den Gesetzentwurf an, führte allerdings aus, daß ein Hauptbedenken des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht durch den heutigen Beschluß beseitigt worden sei, die Zustimmung des Beauftragten der NSDAP für die Haushaltssatzung nicht mehr vorzuschreiben.

Der Entwurf soll möglichst in der nächsten Kabinettsitzung am 24. Januar verabschiedet werden⁸. [...]⁹

W[ienstein]

Nach Abs. 3 entschied der RStH, wenn in Fällen nach Abs. 2 Nr. 3 kein Einvernehmen zustandekam. Abs. 4 räumte die Möglichkeit einer Berufung ohne öffentliche Ausschreibung ein.

⁶ Gemeint ist § 6 (1): „Leiter der Gemeinde ist der Bürgermeister. Er wird von den Beigeordneten vertreten.“

⁷ § 120 des Entwurfs hatte gelautet: „Der Reichsminister des Innern kann durch Verordnungen den Zusammenschluß kreisangehöriger Gemeinden, auch in einzelnen Teilen des Reichs, zu engeren Gemeindeverbänden regeln, ihnen Aufgaben der Gemeinden übertragen und die Rechtsverhältnisse dieser Verbände ordnen. Er kann ferner im Verordnungswege für mehrere kreisangehörige Gemeinden Gemeinschaftseinrichtungen vorschreiben, die einen geordneten Gang der Verwaltung gewährleisten.“

⁸ Verabschiedung der DGO s. Dok. Nr. 85 P. 3. Zu den Grundsätzen der Vorlage im übrigen s. die allgemeine Begründung: Dok. Nr. 79.

⁹ Vorlage an Lammers und dessen Sichtvermerk vom 16. 1. 35.

Zitierhinweis

Nr. 74 Chefbesprechung im Reichsinnenministerium vom 14. Januar 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d074>